



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.B/2025/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. AZHAR ALS JAN BIN NUR TIMAH;**
2. Tempat lahir : Tolitoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/2 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Pondok 3 PT. Satriendo Jaya Agropalma Jakluay Transport (PT. SJA-JLYT), Desa Jakluay, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur atau Jl. Janja Kompi RT/RW. 009/003 Desa Janja, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan 25 Maret 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/III/2025/Reskrim;

Terdakwa Muh. Azhar als Jan Bin Nur Timah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 7 September 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2025/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 249/Pid.B/2025/PN Sgt tanggal 5 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2025/PN Sgt tanggal 10 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. AZHAR alias JAN Bin NUR TIMAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama"* sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Dokumen PT. Satrindo Jaya Agropalma Jakluay Transport berupa Benta Acara Penggantian Ban Luar Nomor 058 / JLYT-OPR / 1/2025. tanggal 16 Januari 2025 dalam tembar wama Putih. Biru dan Merah beserta lampiran berupa lembar Work Order (WO) Nomor 495298346. tanggal 17 Januari 2025 yang menerangkan permintaan Ban Luar untuk Unit Dump truk kode DTO6-182 Nopol DA81-30-GD sopir a.n Sdra MADYUDI. yang diduga dibuat fiktif oleh Sdra AZHAR dan lampiran berupa lembar Bon Permintaan Barang Nomor 4868306. tanggal 16 Januari 2025 yang diterbitkan oleh pihak workshop/bengkel. dimana dalam lembar Bon Permintaan Barang tersebut hanya menerangkan adanya permintaan spare part yang keluar dari gudang. dan tidak ada keterangan tentang Ban Luar. sehingga dalam hal ini tidak sinkron:

Hal. 2 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2025/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Dokumen PT. Satrindo Jaya Agropalma Jakluay Transport berupa Berita Acara Penggantian Ban Luar Nomor (kosong tanpa nomor) / JLYT-OPR / 1 / 2025. tanggal 20 Februari 2025 dalam lembar warna Kuning dan Merah yang diduga dibuat fiktif serta diduga dipalsukan tanda tangan Sdra PURBA oleh Sdra AZHAR. beserta lampiran berupa lembar Work Order (WO) Nomor 4953683081. tanggal 20 Februari 2025 yang menerangkan tentang permintaan Cat dan Thinner kendaraan untuk Unit Truk Tangki Solar kode TS16-004 Nopol KT-8667-RU sopir a.n sdra HARLAN dan Work Order (WO) Nomor 4953682713. tanggal 20 Februari 2025 yang menerangkan tentang permintaan Ban Luar untuk unit truk yang sama (seolah ada permintaan susulan) yang diduga dibuat fiktif oleh Sdra AZHAR. karena ada 2 (dua) permintaan pada unit yang sama. dan lampiran berupa catatan list tentang nomor seri Ban-Ban Luar yang pernah dan sedang digunakan pada unit truk tersebut diatas. dimana data nomor seri Ban Luar di BA Penggantian Ban Luar ternyata tidak sinkron dengan data di list: dan

- 1 (satu) bendel Dokumen PT. Satrindo Jaya Agropalma Jakluay Transport berupa Berita Acara Penggantian Ban Luar Nomor (kosong tanpa nomor) / JLYT-OPR /1/ 2025. tanggal 26 Februari 2025 dalam lembar warna Kuning dan Merah yang diduga dibuat fiktif serta diduga dipalsukan tanda tangan Sdra PURBA oleh Sdra AZHAR. beserta lampiran berupa lembar Bon Permintaan Barang Nomor 4927929. tanggal 26 Februari 2025 yang diterbitkan oleh pihak workshop/bengkel yang hanya Menerangkan tentang permintaan spare part berupa Tire Tube ganti Torgue atau Ding Dong untuk Unit Dump truk kode DT14-33 Nopol KT-8530-RW sopir a.n Sdra MELKI Gan lampiran berupa lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 4953836334 tanggal 27 Februari 2025 yang menerangkan adanya permintaan barang berupa ban luar (Seolah ada permintaan susulan / data yang tidak sinkron) serta lampiran berupa 2 (dua) lembar Order Perbaikan untuk unit DT diatas. dimana lembar pertama tentang permintaan spare part Ding Dong dan lembar kedua tentang permintaan Ban Luar (seolah ada permintaan susulan) yang diduga dibuat fiktif oleh Sdra AZHAR. karena ada 2 (dua) permintaan pada unit DT yang sama. serta lampiran berupa catatan list tentang nomor seri Ban-Ban Luar yang pernah dan sedang digunakan pada unit DT

Hal. 3 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2025/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas. dimana data nomor seri Ban Luar di BA Penggantian Ban Luar ternyata tidak sinkron dengan data di list;

- 1 (satu) unit Komputer merk LENOVO beserta CPU merk THINK;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Perkara an. AZHAR Bin ABDUL HALIK;

- 1 (satu) Unit Dump Truk/DT Merk Hino Dutro 300. warna Hijau. plat Nopol KT-8836-RU. Dengan Nomor Punggung DT-240;

Dikembalikan kepada PT. Satrindo Jaya Agropalma - Jakluay Transport melalui Saksi JHON FREDY PURBA Anak Dari (Alm) JOHARA PURBA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **MUH. AZHAR alias JAN Bin NUR TIMAH** bersama-sama dengan Saksi AZHAR Bin ABDUL MALIK (*dalam penuntutan terpisah*) dan Sdr. NANA (DPO/09/IV/2025/Reskrim) pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 sekira Pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di *Workshop* PT. Satrindo Jaya Agropalma Jakluay Transport yang berada di Desa Jukluay, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat uang upah untuk itu”**, yang dilakukan dengan cara:

Hal. 4 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2025/PN Sgt.



- Bahwa Saksi Azhar merupakan Karyawan dari PT. Satrindo Jaya Agropalma Jakluay Transport (yang selanjutnya disebut PT. SJA-JT) dengan jabatan sebagai Kerani Bengkel berdasarkan Surat Nomot: 001/SK/MUTASI/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 dengan tugas 1). Membuat Work order / Bon Permintaan Barang untuk mengeluarkan barang spare part dan ban dari gudang; 2). Membuat Berita Acara Pergantian Spare Part dan Ban; dan 3). Membuat monitoring pengeluaran spare part dan ban, sedangkan Sdr. Nana (DPO) merupakan mekanik PT. SJA-JLYT yang berada di Desa Jukluay dan Saksi Muh. Ahzar yang merupakan Karyawan PT. SJA-JLYT dengan jabatan sebagai Sopir berdasarkan surat Nomor: 009/SK/JLYT-MPD/10/2019 tanggal 20 September 2019;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Azhar sedang berada di Workshop PT. SJA-JLYT yang beralamat di Desa Jakluay, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Nana yang sedang mengganti ban luar DT pada unit DT Hino Dutro 300 nomor polisi KT-8836-RU unit milik PT. SJA-JLYT yang dikendarai Terdakwa. Kemudian Sdr. Nana mengajak Terdakwa untuk mencari uang tambahan dengan cara menjual ban milik PT. SJA-JLYT, lalu Terdakwa menyepakatinya. dan Sdr. Nana mengajak Saksi Azhar untuk mencari uang tambahan atau uang rokok dengan cara membuat work order ban fiktif, lalu Saksi Azhar menyepakatinya, selanjutnya Saksi Azhar menerbitkan work order fiktif terhadap 2 (dua) buah ban luar kategori 2 unit Dump Truk Hino Dutro dan Berita Acara Penggantian Ban, kemudian Saksi Azhar memalsukan tanda tangan Saksi Purba selaku Asisten Workshop yang tertera pada work order. Setelah Saksi Azhar menerbitkan work order tersebut, lalu Saksi Azhar menyerahkan dokumen work order tersebut kepada Sdr. Nana, Selanjutnya Sdr. Nana bekerja sama dengan Terdakwa untuk mengeluarkan ban DT dengan menggunakan work order yang telah Saksi Azhar buat lalu Sdr. Nana bersama dengan Saksi Muh Azhar menggelindingkan 2 (dua) ban luar unit DT lalu menaikkan ke unit DT Hino Dutro 300 nomor polisi KT-8836-RU unit milik PT. SJA-JLYT yang dikendarai Terdakwa. Kemudian atas instruksi Sdr. Nana, Terdakwa membawa dan menyimpan 2 (dua) buah ban tersebut ke sebuah rumah kosong yang selanjutnya akan diambil dan dijual oleh Sdr. Nana. Akibat

Hal. 5 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2025/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut, Saksi Azhar dan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa SOP PT SJA-JT untuk mengeluarkan ban adalah sebagai berikut:

- a. Adanya permintaan dari sopir mengenai ban luar yang sudah rusak atau tidak layak untuk diganti dengan ban luar yang baru kepada Mandor Operasional;
- b. Setelah mendapatkan laporan dari Kerani Bengkel, kemudian Mandor Operasional membuat surat/dokumen berupa Perintah Kerja Bengkel (PKB);
- c. Setelah disetujui dan ditandatangani oleh beberapa pihak yang berkompeten, surat/dokumen PKB yang dibuat oleh Mandor Operasional tersebut diserahkan sopir yang melakukan permintaan;
- d. Kemudian PKB tersebut sopir bawa ke bengkel dan sopir serahkan ke mandor bengkel;
- e. Kemudian Mandor Bengkel dan Mekanik melakukan pengecekan terhadap obyek ban luar unit DT yang rusak atau pecah;
- f. Kemudian dilakukan proses pembuatan dokumen permintaan ban yang dilaksanakan oleh kerani bengkel;
- g. Kemudian selanjutnya kerani bengkel menyerahkan dokumen permintaan ban luar yang baru berupa bon permintaan barang dan BA Penggantian Ban yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh beberapa pihak kepada Kerani Bengkel yang juga ikut bertanda tangan di surat atau dokumen tersebut;
- h. Selanjutnya Bon Permintaan Barang dan BA Permintaan Ban tersebut sopir bawa ke Gudang dan diserahkan Kerani Gudang;
- i. Kemudian BA Penggantian Ban tersebut ditanda tangani oleh sopir yang meminta tadi, Kerani Bengkel, Asisten Workshop, lalu disetujui dan ditanda tangani oleh Manajer;
- j. Kemudian setelah itu semua, Asisten Workshop atau Kerani Bengkel membuat *Work order* (WO) atau Bon Permintaan Barang berupa Ban Luar Unit DT yang diminta tersebut di komputer workshop kemudian dicetak / diprint melalui mesin printer workshop, lalu ditanda tangani oleh Asisten Workshop, sopir yang meminta tadi, lalu disetujui dan ditanda tangani oleh Manajer;

Hal. 6 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2025/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Kemudian WO yang sudah disetujui dan ditanda tangani oleh Manajer tersebut, selanjutnya digabung dengan BA Penggantian Ban, lalu diserahkan kepada sopir yang meminta tadi atau Mekanik untuk dibawa ke gudang dan diserahkan kepada Kerani Gudang;

l. Kemudian setelah BA Penggantian Ban dan *Work order* (WO) atau Bon Permintaan Barang berupa Ban Luar tersebut ditanda tangani oleh Kerani Gudang, selanjutnya Kerani Gudang mengeluarkan obyek barang yang diminta yakni berupa Ban Luar, lalu oleh Kerani Gudang dicatat Nomor Seri Ban Luar yang baru tersebut di BA Pergantian Ban, kemudian dilakukan serah terima Ban Luar dari Kerani Gudang kepada sopir yang meminta tadi atau kepada Mekanik;

m. Lalu untuk BA Penggantian Ban, lembar pertama warna Putih diserahkan kepada Kerani Bengkel untuk dilakukan pencatatan di Monitoring oleh Kerani Bengkel, sedang lembar kedua warna Kuning dan lembar ketiga warna pink di file kan di gudang bersama dengan *Work order* / Bon Permintaan Barang lembar pertama warna Putih, untuk WO / Bon Permintaan Barang lembar kedua warna pink difile kan di bengkel.

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa, dan Sdr. Nana tidak memiliki ijin dari PT. SJA-JLYT untuk mengeluarkan dan memindahkan 2 (dua) ban luar unit DT;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa serta Sdr. Nana (DPO), PT SJA-JT mengalami kerugian sebesar Rp4.299.968,- (empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jhon Fredy Purba Anak Dari Johara Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah diperiksa di penyidik dan sampai saat ini Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi ada kecurigaan ada penyalahgunaan wewenang terhadap pengeluaran ban yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- Bahwa Korban penggelapan tersebut adalah PT. Satrindo Jaya Agropalma Jakluay Transport yang berada di Desa Jukluay, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya tanggal 28 Februari 2025 di waktu sore hari Saksi dapat pesan WhatsApp dari Kerani Saksi (Saudari Irma) yang menayakan mengenai pergantian ban di salah satu mobil kernet. Akan tetapi karena posisi Saksi dalam perjalanan, maka Saksi katakan nanti Saksi masuk kerja baru Saksi akan telusuri / cek. Lalu hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025, Saksi cek dan ternyata kenapa tiba-tiba ada pergantian ban, yang seingat Saksi seharusnya tidak ada. Biasanya untuk pergantian ban, terlebih dahulu ditulis keluhannya oleh asisten operasional dan akan dicek di bengkel. Sehingga Saksi mulai curiga. Lanjut di tanggal 3 maret 2025, Saksi mencoba untuk menghubungi drivernya atas nama Melki, lalu Saksi tanyakan apakah mengganti ban di tanggal 26 Februari 2025 tersebut. Kemudian informasi dari sopri tidak ada mengganti ban hanya mengganti karet indoor. Setelah itu, Saksi tanyakan ke mekaniknya apakah ada melakukan pergantian ban di tanggal 26 Februari 2025 tersebut. Lalu mekanik menjawab tidak ada. Setelah itu Saksi menyuruh sopir untuk ke bengkel dan mengecek ban dumptruck tersebut, yang ternyata setelah dicek ban tersebut tidak ada terdaftar;
- Bahwa Saudara Azhar merupakan Kerani Bengkel di bawah tanggung jawab Saksi. Sedangkan Terdakwa Muh. Azhar merupakan sopir dirver jajanan kosong;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengantarkan / mengambil jajanan kosong dari pabrik untuk diantarkan ke kebun. Sedangkan Saudara Azhar tugasnya membantu menyiapkan administrasi bengkel untuk keperluan perbaikan di bengkel. Selain itu tugasnya bisa menambahkan atau mengurangi permintaan barang apa yang dibutuhkan, bisa menambahkan spare part dan bisa juga mencetak surat;
- Bahwa setelah kejadian itu, ada mandor bengkel Saksi, Saudara Mai Effendi yang setelah Saksi koordinasi untuk mengecek tanggal 21 Februari 2025 sore karena katanya pernah melihat Saudara Nana sebagai Mekanik dan Saudara Muh. Azhar pernah mengeluarkan ban dari gudang tetapi tidak dipasang melainkan di naikkan ke dumptruck;

Hal. 8 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2025/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai peraturan, ban yang sudah tidak layak dipakai itu dibongkar. Jadi nanti mekaniknya/ sopinya yang akan pasang langsung ke dumptruck tersebut. Akan tetapi dari hasil laporan yang Saksi dapatkan, ternyata ban tersebut bukan milik Terdakwa maupun Saudara Nana. Dan juga ban tersebut dinaikkan ke DumpTruck bukan dipasang;
- Bahwa dari hasil interogasi Saksi kepada Terdakwa bahwa yang terlibat tanggal 21 Februari 2025 tersebut adalah Saudara Azhar, Saudara Nana dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari hasil interogasi lanjut, bahwa pelakunya berbeda-beda. Tanggal 21 Februari 2025 pelakunya adalah Saudara Azhar, Terdakwa dan Saudara Nana. Sedangkan di tanggal 26 Februari tersebut, pelakunya adalah Saudara Azhar dan Saudara Nana;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi, DumpTruck Dt06240 digunakan oleh Saudara Nana dan Saudara Azhar menurut pengakuan mereka untuk mengangkat ban ke dalam Truck di tanggal 21 Februari 2025. Setelah diangkut, ban mobil tersebut dibawa keluar dan disimpan di rumah kosong. Yang mungkin sudah dijual atau dipakai;
- Bahwa pemilik truck tersebut adalah PT. Satrindo Jaya Agropalma Jakluay Transport (yang selanjutnya disebut PT. SJA-JT);
- Bahwa surat-surat tersebut adalah order perbaikan (laporan awal dari sopir ke mandor terhadap keluhan awal kerusakan mobil. Setelah itu order perbaikan ditulis dan diberikan ID mobli, lalu ditandatangani oleh Pihak Operasional). Selanjutnya itu ada berita acara pergantian ban yang dilakukan untuk mengetahui jenis ban, nomor seri ban, kilometer pemakaian, kilometer pencopotan dan minta persetujuan untuk dilakukan penggantian. Setelah itu dibuat baru create nama order di sistem, lalu masukkan ban dan cetak/print;
- Bahwa dari sisi dot Msnya Saksi yang buat. Kemudian karena Saksi tidak ada ditempat saat kejadian Saksi delegasikan ke Saudara Azhar;
- Bahwa PC unit milik perusahaan digunakan untuk melaksanakan kegiatan secara administrasi;
- Bahwa ada 19 (sembilan belas) ban yang Saksi temukan sehingga total kerugian Saksi sekitar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) sedangkan untuk 6 (enam) ban yang diakui oleh Para Terdakwa kerugian Saksi sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa tidak semua kerugian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akibat perbuatan Saudara Muh.Azhar. Yang pasti itu terikat dengan

Hal. 9 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2025/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Azhar, karena Saksi cek tidak ada permintaan dari drivernya tetapi di sistem tiba-tiba dikeluarkan;

- Bahwa benar Saudara Azhar dan Terdakwa merupakan pegawai dan digaji oleh PT. SJA-JT;
- Bahwa atasan Saudara Azhar adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sebagai Kerani bengkel, Saudara Azhar punya tanggung jawab dalam mengeluarkan barang bengkel;
- Bahwa sesuai SOP jika ada pengeluaran ban, maka ban yang lama disimpan di bengkel sedangkan ban baru harus terpasang di mobilnya dan dikerjakan di workshop tersebut. Kita tidak pernah perbolehkan pasang ban diluar;
- Bahwa sesuai SOP, Kerani bengkel tidak boleh mengeluarkan barang tetapi tidak ada permintaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Irma Tio Fani Simamora Anak Dari Edi Simamora, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah diperiksa di penyidik dan sampai saat ini Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP;
- Bahwa awalnya Saksi ada kecurigaan ada penyalahgunaan wewenang terhadap pengeluaran ban yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- Bahwa Korban penggelapan tersebut adalah PT. Satriendo Jaya Agropalma Jakluay Transport yang berada di Desa Jukluay, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 26 Februari 2025, Posisi Pak Purba sedang ke Samarinda, kemudian di bengkel tersebut ada 2 orang kerani yaitu Saksi dan Saudara Azhar. Kemudian saat siang hari, setelah istirahat siang, saat Saksi akan menginput GR di sistem komputer workshop PT Satriendo, posisi WO (Work Order) sudah terdapat ban, tetapi Saksi belum curiga saat itu. Akan tetapi Saksi kepikiran mengapa tiba-tiba ada ban sedangkan perbaikannya di situ hanya ada DingDong. Setelah itu di tanggal 28 Februari 2025, Saksi chat Pak Purba di jam 18.00 WITA, yang mana Saksi bertanya kepada Pak Purba, besoknya baru Pak Purba temui Saksi untuk membahas ban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mai Effendi Anak Dari Roben Anyiq, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2025/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah diperiksa di penyidik dan sampai saat ini Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP;
- Bahwa awalnya Saksi ada kecurigaan ada penyalahgunaan wewenang terhadap pengeluaran ban yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- Bahwa Korban penggelapan tersebut adalah PT. Satrindo Jaya Agropalma Jakluay Transport yang berada di Desa Jukluay, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa posisi Saksi sebagai mandor bengkel dalam perusahaan tersebut;
- Bahwa di tanggal 21 Februari 2025 Saksi melihat Terdakwa dan Saudara Nana mengangkat 2 buah ban kedalam gudang, padahal seharusnya ban tersebut dipasang;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi melapor ke pimpinan;
- Bahwa benar Saksi menyaksikan sendiri jika ban tidak tidak dipasangkan, tetapi malah dimasukkan dalam DumpTruck. Yang memasukkannya adalah Terdakwa dan Saudara Nana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Adris Timaubas Alias Adris Anak Dari Yermias Timaubas, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah diperiksa di penyidik dan sampai saat ini Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP;
- Bahwa awalnya Saksi ada kecurigaan ada penyalahgunaan wewenang terhadap pengeluaran ban yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- Bahwa Korban penggelapan tersebut adalah PT. Satrindo Jaya Agropalma Jakluay Transport yang berada di Desa Jukluay, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa jabatan Saksi adalah Krani gudang di PT. Satrindo Jaya Agropalma Jakluay Transport;
- Bahwa tugas Saksi adalah 1).Melakukan Monitoring TP101 HMSI dengan TP261 Gudang apakah balance atau selisih; 2). Update ke pivot Rekonsil HMSI; 3). Menghitung fisik actual stock dan disesuaikan dengan stock SAP, jika terjadi selisih maka wajib ada lampiran penjelasan; 4). Menghitung stock minimum pengadaan material untuk diajukan PR Reguler; 5). Mengecek apakah masih ada reservasi / wo yang belum

Hal. 11 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2025/PN Sgt.



diproses; dan 6). Memastikan tidak ada transaksi GI/GR yang belum diproses, jika ada maka disertakan penjelasannya

- Bahwa yang WO (work order) itu adalah Terdakwa dan Saudara Nana
- Bahwa sebelum mengambil ban, Saksi menuliskan nama sopir yang mengambil ban beserta tandatangannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Harlan Hasan Bin Hasan Basri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah diperiksa di penyidik dan sampai saat ini Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP;
- Bahwa awalnya Saksi ada kecurigaan ada penyalahgunaan wewenang terhadap pengeluaran ban yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- Bahwa Korban penggelapan tersebut adalah PT. Satrindo Jaya Agropalma Jakluay Transport yang berada di Desa Jukluay, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi saat sekarang ini adalah Karyawan swasta yakni karyawan PT. Satrindo Jaya Agropalma – Jakluay Transport (PT. SJA-JLYT), dengan jabatan sebagai Sopir Tangki solar kode TS1604 Nopol : KT-8667-RU milik PT. SJA-JLYT yang Saksi pegang/operasikan sejak tahun 2023 s.d sekarang;
- Bahwa saat itu tidak ada permintaan ban, adanya cat dan tinner
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Azhar Bin Abdul Halik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidagnan terkait penggelapan ban;
- Bahwa benar Saksi merupakan karyawan PT. Satrindo Jaya Agropalma Jakluay Transport;
- Bahwa jabatan Saksi dalam perusahaan tersebut sebagai Kerani Bengkel;
- Bahwa Saksi sebagai kerani bengkel membuat adminstrasi secara detail, mencatat nomor seri ban, menghapus nomor seri yang lama, mengeluarkan ban yang baru dan setelah semua ditandatangani Saksi serahkan ke driver / mekanik;
- Bahwa pertama Saksi menerima PKB dari mandor, setelah itu Saksi buat di Berita Acara secara manual kemudian Saksi lanjutkan ke program

Hal. 12 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2025/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melanjutkan administrasi secara online. Setelah itu tertera beberapa nama yang harus ditandatangani termasuk asisten, Saksi dan manajer. Setelah semua ditandatangani semua berkas Saksi serahkan ke sopir atau mekanik untuk melakukan pengambilan ban ke Gudang;

- Bahwa sopir adalah Terdakwa Muh. Azhar alias Jan, sedangkan mekanik adalah Saudara Nana yang melarikan diri;

- Bahwa awalnya permintaan spare part yang lain kemudian Saksi menambahkan ban dalam permintaan tersebut;

- Bahwa Saksi ada kepentingan pribadi karena istri Saksi mau melahirkan dan biaya tidak ada;

- Bahwa yang murni Saksi lakukan hanya 5 kejadian. Semua kehilangan ban tersebut dari permasalahan perusahaan sendiri. Akan tetapi karena ada kasus ini jadi diberatkan ke Saksi, seakan-akan Saksi pelakunya;

- Bahwa tidak semua kejadian tersebut kami lakukan bersama. Yang satu Saksi lakukan bersama Terdakwa Muh. Azhar dan selebihnya Saksi lakukan bersama Saudara Nana;

- Bahwa Saksi sudah terima Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya persalinan istri Saksi;

- Bahwa Saksi menerima gaji dari perusahaan;

- Bahwa jika dokumen pengeluaran sudah lengkap tandatangan, maka siapa saja bisa mengambil ban tersebut;

- Bahwa Saksi mendapatkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut dari Saudara Nana;

- Bahwa 1 (satu) ban terjual Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kemudian dibagi;

- Bahwa gaji Saksi Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa ada dari keluarga Saksi yang bersedia membayar ganti rugi, tetapi tidak diterima oleh perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Fotokopi Bukti Pengeluaran Barang Nomor 4953709188 tanggal 21 Februari 2025, selanjutnya diberi kode P-1;

- Fotokopi Bukti Pengeluaran Barang Nomor 4953709041 tanggal 21 Februari 2025, selanjutnya diberi kode P-2;

- Fotokopi log book pengeluaran barang, selanjutnya diberi kode P-3;

Hal. 13 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2025/PN Sgt.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan terkait penggelapan ban;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan PT. Satrindo Jaya Agropalma Jakluay Transport;
- Bahwa jabatan Terdakwa dalam perusahaan tersebut sebagai Driver;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh Saudara Nana untuk datang ke bengkel. Setelah sampai di bengkel Terdakwa diberikan pos permintaan barang oleh Saudara Nana Kemudian Terdakwa diminta membawa ke kerani gudang. Setelah diterima oleh kerani gudang, Terdakwa diantarkan ke gudang ban untuk dikeluarkan ban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) ban;
- Bahwa SOP ban harus dipasang, sedangkan waktu itu Terdakwa angkut;
- Bahwa truk yang digunakan untuk mengangkut ban tidak dicatat;
- Bahwa Terdakwa menikmati uang hasil penggelapan tersebut;
- Bahwa ban tersebut dibawa ke gudang kosong atas arahan Saudara Nana. Setelah itu Saudara Nana pulang dan Terdakwa memarkirkan mobil. Kalau masalah jual menjual Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Dokumen PT. Satrindo Jaya Agropalma Jakluay Transport berupa Benta Acara Penggantian Ban Luar Nomor 058 / JLYT-OPR / 1/2025. tanggal 16 Januari 2025 dalam tembar wama Putih. Biru dan Merah beserta lampiran berupa lembar Work Order (WO) Nomor 495298346. tanggal 17 Januari 2025 yang menerangkan permintaan Ban Luar untuk Unit Dump truk kode DTO6-182 Nopol DA81-30-GD sopir a.n Sdra MADYUDI. yang diduga dibuat fiktif oleh Sdra AZHAR dan lampiran berupa lembar Bon Permintaan Barang Nomor 4868306. tanggal 16 Januari 2025 yang diterbitkan oleh pihak workshop/bengkel. dimana dalam lembar Bon Permintaan Barang tersebut hanya menerangkan adanya permintaan spare part yang keluar dari gudang. dan tidak ada keterangan tentang Ban Luar. sehingga dalam hal ini tidak sinkron:

Hal. 14 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2025/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Dokumen PT. Satrindo Jaya Agropalma Jakluay Transport berupa Berita Acara Penggantian Ban Luar Nomor (kosong tanpa nomor) / JLYT-OPR / 1 / 2025. tanggal 20 Februari 2025 dalam lembar warna Kuning dan Merah yang diduga dibuat fiktif serta diduga dipalsukan tanda tangan Sdra PURBA oleh Sdra AZHAR. beserta lampiran berupa lembar Work Order (WO) Nomor 4953683081. tanggal 20 Februari 2025 yang menerangkan tentang permintaan Cat dan Thinner kendaraan untuk Unit Truk Tangki Solar kode TS16-004 Nopol KT-8667-RU sopir a.n sdra HARLAN dan Work Order (WO) Nomor 4953682713. tanggal 20 Februari 2025 yang menerangkan tentang permintaan Ban Luar untuk unit truk yang sama (seolah ada permintaan susulan) yang diduga dibuat fiktif oleh Sdra AZHAR. karena ada 2 (dua) permintaan pada unit yang sama. dan lampiran berupa catatan list tentang nomor seri Ban-Ban Luar yang pernah dan sedang digunakan pada unit truk tersebut diatas. dimana data nomor seri Ban Luar di BA Penggantian Ban Luar ternyata tidak sinkron dengan data di list: dan

- 1 (satu) bendel Dokumen PT. Satrindo Jaya Agropalma Jakluay Transport berupa Berita Acara Penggantian Ban Luar Nomor (kosong tanpa nomor) / JLYT-OPR /1/ 2025. tanggal 26 Februari 2025 dalam lembar warna Kuning dan Merah yang diduga dibuat fiktif serta diduga dipalsukan tanda tangan Sdra PURBA oleh Sdra AZHAR. beserta lampiran berupa lembar Bon Permintaan Barang Nomor 4927929. tanggal 26 Februari 2025 yang diterbitkan oleh pihak workshop/bengkel yang hanya Menerangkan tentang permintaan spare part berupa Tire Tube ganti Torgue atau Ding Dong untuk Unit Dump truk kode DT14-33 Nopol KT-8530-RW sopir a.n Sdra MELKI Gan lampiran berupa lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 4953836334 tanggal 27 Februari 2025 yang menerangkan adanya permintaan barang berupa ban luar (Seolah ada permintaan susulan / data yang tidak sinkron) serta lampiran berupa 2 (dua) lembar Order Perbaikan untuk unit DT diatas. dimana lembar pertama tentang permintaan spare part Ding Dong dan lembar kedua tentang permintaan Ban Luar (seolah ada permintaan susulan) yang diduga dibuat fiktif oleh Sdra AZHAR. karena ada 2 (dua) permintaan pada unit DT yang sama. serta lampiran berupa catatan list tentang nomor seri Ban-Ban Luar yang pernah dan sedang digunakan pada unit DT tersebut diatas. dimana data nomor seri Ban Luar di BA Penggantian Ban Luar ternyata tidak sinkron dengan data di list;

Hal. 15 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2025/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Komputer merk LENOVO beserta CPU merk THINK;
- 1 (satu) Unit Dump Truk/DT Merk Hino Dutro 300. warna Hijau. plat Nopol KT-8836-RU. Dengan Nomor Punggung DT-240;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, baik tentang keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti ataupun alat bukti lain, selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan Karyawan milik PT. Satrindo Jaya Agropalma – Jakluay Transport selaku Sopir berdasarkan surat Nomor: 009/SK/JLYT-MPD/10/2019 tanggal 20 September 2019;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Azhar mendapatkan gaji dari PT. Satrindo Jaya Agropalma – Jakluay Transport sebagaimana dalam slip gaji yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa yang turut serta menggelapkan Ban Luar Unit Dump Truk / DT milik PT. SJA-JLYT tersebut adalah pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 di Workshop PT. Satrindo Jaya Agropalma Jakluay Transport (PT. SJA-JLYT), Desa Jakluay, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim sebanyak 2 (dua) buah Ban Luar Unit DT Hino Dutro yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Azhar dan Sdr. Nana (DPO);
- Bahwa peranan Saksi Azhar adalah membuat dan menerbitkan dokumen permintaan ban luar yang baru yang dalam hal ini adalah dokumen permintaan tanpa sepengetahuan saksi Purba, selain itu Saksi Azhar yang memiliki ide pertama kali yang selanjutnya mengajak Terdakwa dan Sdr. Nana (DPO) untuk turut serta melakukan penggelapan Ban Luar Unit DT yang baru tersebut;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah dengan jabatannya sebagai sopir DT, sesuai SOP Terdakwa dapat mengambil Ban Luar Unit DT tersebut di gudang dengan berbekal dokumen permintaan ban luar DT fiktif yang dibuat dan diterbitkan oleh Saksi Azhar;

Hal. 16 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2025/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seharusnya setelah ban dikeluarkan dari gudang, sesuai SOP Perusahaan maka harus langsung dipasang pada Unit Kendaraan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Nana (DPO) menaikkan 2 (dua) buah ban dalam bak unit Dump Truk / DT merk HINO DUTRO 300, warna Hijau, Plat Nopol : KT-8836-RU, dengan Nomor Punggung : DT-240 yang Tsk pegang / operasikan, selanjutnya Terdakwa menyimpan ban tersebut di sebuah rumah kosong, dengan tujuan akan dijual oleh Sdr. NANA (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kedua ban tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan sejumlah uang baik dari Saksi AZHAR maupun Sdr. NANA (DPO), namun Terdakwa belum menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengacu kepada subjek hukum, yaitu yang diakui sebagai subjek hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*memorie van toelichting*) hanyalah orang-perorangan (*naturlijk person*) semata. oleh karenanya, pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*straf person*) adalah orang-perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Hal. 17 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2025/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di persidangan mengaku bernama **Muh. Azhar Als Jan Bin Nur Timah** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang-orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ditemukan adanya penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kesengajaan (*opzet*)”, adapun menurut memori penjelasan (*Memori Van Toelichting*) yang dimaksud kesengajaan itu adalah apabila si pelaku tindak pidana/subyek hukum “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en Wettens Veerozakan Van Eng gevolg*) dan menurut Prof. Simon kesengajaan itu merupakan kehendak (*de will*) yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindak yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang serta dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian *Opzet* itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain :

- Teori Kehendak (*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang;
- Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dadder*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidak-tidaknya dapat dibayangkan akan terjadi;

Hal. 18 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2025/PN Sgt.



Menimbang, bahwa sedangkan dilihat dari bentuk-bentuknya maka opzet tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain :

- Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*), maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di dalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*), maksudnya adalah seorang pelaku melakukan suatu tindakan dan menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafi guna mencapai maksudnya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk sifat melawan hukum atau tanpa hak dalam rumusan Pasal tersebut harus selalu dianggap ada meskipun tidak dicantumkan secara tegas di dalam rumusan pasal (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), hanya saja jika unsur melawan hukum atau tanpa hak tersebut tidak dicantumkan secara tegas maka Penuntut Umum tidak perlu membuktikan secara khusus ada atau tidaknya unsur tersebut, secara gramatikal yang dimaksud dengan “melawan hukum” atau “tanpa hak” di dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *wederrechtelijkheid*, yang mana hingga kini para pakar hukum pidana Belanda sendiri belum menemukan padanan yang tepat untuk pengertian *wederrechtelijkheid* itu sendiri, kondisi demikian dibawa ke Indonesia hingga akhirnya pembentuk undang-undang merumuskan *wederrechtelijkheid* itu sendiri dengan perkataan secara melawan hukum atau tanpa hak, pada hakikatnya secara melawan hukum atau tanpa hak dipahami sebagai kewenangan seseorang yang atas perintah undang-undang terhadap sesuatu barang atau untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” artinya adalah si pelaku bertindak seolah-olah menjadi pemilik yang sah atas sesuatu barang. Perbuatan memiliki dapat dalam berbagai cara yaitu misalnya menguasai, memindahkan,

Hal. 19 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2025/PN Sgt.



menjual, menggadaikan, menyerahkan kepada pihak lain, atau perbuatan-perbuatan lain yang lazimnya hanya dapat dilakukan oleh pemilik barang;

Menimbang bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Bahwa barang yang menjadi objek adalah harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” artinya adalah barang yang dimaksud berada dalam penguasaan pelaku karena penyerahan (*levering*) yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah” adalah menunjuk kepada adanya prasyarat bahwa agar dapat dipidana dengan pasal a quo maka penguasaan Terdakwa terhadap objek tindak pidana adalah karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan Karyawan milik PT. Satrindo Jaya Agropalma – Jakluay Transport selaku Sopir berdasarkan surat Nomor: 009/SK/JLYT-MPD/10/2019 tanggal 20 September 2019;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Azhar mendapatkan gaji dari PT. Satrindo Jaya Agropalma – Jakluay Transport sebagaimana dalam slip gaji yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa yang turut serta menggelapkan Ban Luar Unit Dump Truk / DT milik PT. SJA-JLYT tersebut adalah pada hari Jum’at tanggal 21 Februari 2025 di Workshop PT. Satrindo Jaya Agropalma Jakluay Transport (PT. SJA-JLYT), Desa Jakluay, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim sebanyak 2 (dua) buah Ban Luar Unit DT Hino Dutro yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Azhar dan Sdr. Nana (DPO);
- Bahwa peranan Saksi Azhar adalah membuat dan menerbitkan dokumen permintaan ban luar yang baru yang dalam hal ini adalah dokumen permintaan tanpa sepengetahuan saksi Purba, selain itu Saksi Azhar yang memiliki ide pertama kali yang selanjutnya mengajak Terdakwa dan Sdr. Nana (DPO) untuk turut serta melakukan penggelapan Ban Luar Unit DT yang baru tersebut;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah dengan jabatannya sebagai sopir DT, sesuai SOP Terdakwa dapat mengambil Ban Luar Unit DT tersebut di

Hal. 20 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2025/PN Sgt.



gudang dengan berbekal dokumen permintaan ban luar DT fiktif yang dibuat dan diterbitkan oleh Saksi Azhar;

- Bahwa benar seharusnya setelah ban dikeluarkan dari gudang, sesuai SOP Perusahaan maka harus langsung dipasang pada Unit Kendaraan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Nana (DPO) menaikkan 2 (dua) buah ban dalam bak unit Dump Truk / DT merk HINO DUTRO 300, warna Hijau, Plat Nopol : KT-8836-RU, dengan Nomor Punggung : DT-240 yang Tsk pegang / operasikan, selanjutnya Terdakwa menyimpan ban tersebut disebuah rumah kosong, dengan tujuan akan dijual oleh Sdr. NANA (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kedua ban tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan sejumlah uang baik dari Saksi AZHAR maupun Sdr. NANA (DPO), namun Terdakwa belum menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa menyuruh melakukan (*doenplegen*) adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan;

Hal. 21 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2025/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa turut melakukan (*medepleger*) menurut R. Soesilo adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut bahwa peranan Saksi Azhar adalah membuat dan menerbitkan dokumen permintaan ban luar yang baru yang dalam hal ini adalah dokumen permintaan tanpa sepengetahuan saksi Purba, selain itu Saksi Azhar yang memiliki ide pertama kali yang selanjutnya mengajak Terdakwa dan Sdr. Nana (DPO) untuk turut serta melakukan penggelapan Ban Luar Unit DT yang baru tersebut sedangkan peranan Terdakwa adalah dengan jabatannya sebagai sopir DT, sesuai SOP Terdakwa dapat mengambil Ban Luar Unit DT tersebut di gudang dengan berbekal dokumen permintaan ban luar DT fiktif yang dibuat dan diterbitkan oleh Saksi Azhar seharusnya setelah ban dikeluarkan dari gudang, sesuai SOP Perusahaan maka harus langsung dipasang pada Unit Kendaraan yang mana kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. Nana (DPO) menaikkan 2 (dua) buah ban dalam bak unit Dump Truk / DT merk HINO DUTRO 300, warna Hijau, Plat Nopol : KT-8836-RU, dengan Nomor Punggung : DT-240 yang Tsk pegang / operasikan, selanjutnya Terdakwa menyimpan ban tersebut disebuah rumah kosong, dengan tujuan akan dijual oleh Sdr. NANA (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 22 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2025/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel Dokumen PT. Satrindo Jaya Agropalma Jakluay Transport berupa Benta Acara Penggantian Ban Luar Nomor 058 / JLYT-OPR / 1/2025. tanggal 16 Januari 2025 dalam tembar wama Putih. Biru dan Merah beserta lampiran berupa lembar Work Order (WO) Nomor 495298346. tanggal 17 Januari 2025 yang menerangkan permintaan Ban Luar untuk Unit Dump truk kode DTO6-182 Nopol DA81-30-GD sopir a.n Sdra MADYUDI. yang diduga dibuat fiktif oleh Sdra AZHAR dan lampiran berupa lembar Bon Permintaan Barang Nomor 4868306. tanggal 16 Januari 2025 yang diterbitkan oleh pihak workshop/bengkel. dimana dalam lembar Bon Permintaan Barang tersebut hanya menerangkan adanya permintaan spare part yang keluar dari gudang. dan tidak ada keterangan tentang Ban Luar. sehingga dalam hal ini tidak sinkron:

- 1 (satu) bendel Dokumen PT. Satrindo Jaya Agropalma Jakluay Transport berupa Berita Acara Penggantian Ban Luar Nomor (kosong tanpa nomor) / JLYT-OPR / 1 / 2025. tanggal 20 Februari 2025 dalam lembar warna Kuning dan Merah yang diduga dibuat fiktif serta diduga dipalsukan tanda tangan Sdra PURBA oleh Sdra AZHAR. beserta lampiran berupa lembar Work Order (WO) Nomor 4953683081. tanggal 20 Februari 2025 yang menerangkan tentang permintaan Cat dan Thinner kendaraan untuk Unit Truk Tangki Solar kode TS16-004 Nopol KT-8667-RU sopir a.n sdra HARLAN dan Work Order (WO) Nomor 4953682713. tanggal 20 Februari 2025 yang menerangkan tentang permintaan Ban Luar untuk unit truk yang sama (seolah ada permintaan susulan) yang diduga dibuat fiktif oleh Sdra AZHAR. karena ada 2 (dua) permintaan pada unit yang sama. dan lampiran berupa catatan list tentang nomor seri Ban-Ban Luar yang pernah dan sedang digunakan pada unit truk tersebut diatas. dimana data nomor seri Ban Luar di BA Penggantian Ban Luar ternyata tidak sinkron dengan data di list: dan

Hal. 23 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2025/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Dokumen PT. Satrindo Jaya Agropalma Jakluay Transport berupa Berita Acara Penggantian Ban Luar Nomor (kosong tanpa nomor) / JLYT-OPR /1/ 2025. tanggal 26 Februari 2025 dalam lembar wama Kuning dan Merah yang diduga dibuat fiktif serta diduga dipalsukan tanda tangan Sdra PURBA oleh Sdra AZHAR. beserta lampiran berupa lembar Bon Permintaan Barang Nomor 4927929. tanggal 26 Februari 2025 yang diterbitkan oleh pihak workshop/bengkel yang hanya Menerangkan tentang permintaan spare part berupa Tire Tube ganti Torgue atau Ding Dong untuk Unit Dump truk kode DT14-33 Nopol KT-8530-RW sopir a.n Sdra MELKI Gan lampiran berupa lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 4953836334 tanggal 27 Februari 2025 yang menerangkan adanya permintaan barang berupa ban luar (Seolah ada permintaan susulan / data yang tidak sinkron) serta lampiran berupa 2 (dua) lembar Order Perbaikan untuk unit DT diatas. dimana lembar pertama tentang permintaan spare part Ding Dong dan lembar kedua tentang permintaan Ban Luar (seolah ada permintaan susulan) yang diduga dibuat fiktif oleh Sdra AZHAR. karena ada 2 (dua) permintaan pada unit DT yang sama. serta lampiran berupa catatan list tentang nomor seri Ban-Ban Luar yang pernah dan sedang digunakan pada unit DT tersebut diatas. dimana data nomor seri Ban Luar di BA Penggantian Ban Luar ternyata tidak sinkron dengan data di list;

- 1 (satu) unit Komputer merk LENOVO beserta CPU merk THINK;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Azhar Bin Abdul Halik, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Azhar Bin Abdul Halik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Dump Truk/DT Merk Hino Dutro 300. warna Hijau. plat Nopol KT-8836-RU. Dengan Nomor Punggung DT-240, yang dalam persidangan terbukti adalah milik PT. Satrindo Jaya Agropalma - Jakluay Transport maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Satrindo Jaya Agropalma - Jakluay Transport melalui Saksi Jhon Fredy Purba Anak Dari (Alm) Johara Purba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 24 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2025/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Azhar Als Jan Bin Nur Timah** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Dokumen PT. Satrindo Jaya Agropalma Jakluay Transport berupa Benta Acara Penggantian Ban Luar Nomor 058 / JLYT-OPR / 1/2025. tanggal 16 Januari 2025 dalam tembar wama Putih. Biru dan Merah beserta lampiran berupa lembar Work Order (WO) Nomor 495298346. tanggai 17 Januari 2025 yang menerangkan permintaan Ban Luar untuk Unit Dump truk kode DTO6-182 Nopol DA81-30-GD sopir a.n Sdra MADYUDI. yang diduga dibuat fiktif oleh Sdra AZHAR dan lampiran berupa lembar Bon Permintaan Barang Nomor 4868306. tanggal 16 Januari 2025 yang diterbitkan oleh pihak workshop/bengkel. dimana dalam lembar Bon Permintaan Barang tersebut hanya menerangkan adanya permintaan spare part yang keluar dari gudang. dan tidak ada keterangan tentang Ban Luar. sehingga dalam hal ini tidak sinkron:
 - 1 (satu) bendel Dokumen PT. Satrindo Jaya Agropalma Jakluay Transport berupa Berita Acara Penggantian Ban Luar Nomor

Hal. 25 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2025/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kosong tanpa nomor) / JLYT-OPR / 1 / 2025. tanggal 20 Februari 2025 dalam lembar warna Kuning dan Merah yang diduga dibuat fiktif serta diduga dipalsukan tanda tangan Sdra PURBA oleh Sdra AZHAR. beserta lampiran berupa lembar Work Order (WO) Nomor 4953683081. tanggal 20 Februari 2025 yang menerangkan tentang permintaan Cat dan Thinner kendaraan untuk Unit Truk Tangki Solar kode TS16-004 Nopol KT-8667-RU sopir a.n sdra HARLAN dan Work Order (WO) Nomor 4953682713. tanggal 20 Februari 2025 yang menerangkan tentang permintaan Ban Luar untuk unit truk yang sama (seolah ada permintaan susulan) yang diduga dibuat fiktif oleh Sdra AZHAR. karena ada 2 (dua) permintaan pada unit yang sama. dan lampiran berupa catatan list tentang nomor seri Ban-Ban Luar yang pernah dan sedang digunakan pada unit truk tersebut diatas. dimana data nomor seri Ban Luar di BA Penggantian Ban Luar ternyata tidak sinkron dengan data di list: dan

- 1 (satu) bendel Dokumen PT. Satrindo Jaya Agropalma Jakluay Transport berupa Berita Acara Penggantian Ban Luar Nomor (kosong tanpa nomor) / JLYT-OPR /1/ 2025. tanggal 26 Februari 2025 dalam lembar warna Kuning dan Merah yang diduga dibuat fiktif serta diduga dipalsukan tanda tangan Sdra PURBA oleh Sdra AZHAR. beserta lampiran berupa lembar Bon Permintaan Barang Nomor 4927929. tanggal 26 Februari 2025 yang diterbitkan oleh pihak workshop/bengkel yang hanya Menerangkan tentang permintaan spare part berupa Tire Tube ganti Torgue atau Ding Dong untuk Unit Dump truk kode DT14-33 Nopol KT-8530-RW sopir a.n Sdra MELKI Gan lampiran berupa lembar Bukti Pengeluaran Barang Nomor 4953836334 tanggal 27 Februari 2025 yang menerangkan adanya permintaan barang berupa ban luar (Seolah ada permintaan susulan / data yang tidak sinkron) serta lampiran berupa 2 (dua) lembar Order Perbaikan untuk unit DT diatas. dimana lembar pertama tentang permintaan spare part Ding Dong dan lembar kedua tentang permintaan Ban Luar (seolah ada permintaan susulan) yang diduga dibuat fiktif oleh Sdra AZHAR. karena ada 2 (dua) permintaan pada unit DT yang sama. serta lampiran berupa catatan list tentang nomor seri Ban-Ban Luar yang pernah dan sedang digunakan pada unit DT tersebut diatas. dimana

Hal. 26 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2025/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data nomor seri Ban Luar di BA Penggantian Ban Luar ternyata tidak sinkron dengan data di list;

- 1 (satu) unit Komputer merk *LENOVO* beserta *CPU* merk *THINK*;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama AZHAR Bin ABDUL HALIK;

- 1 (satu) unit *Dump Truk/DT Merk Hino Dutro 300* warna Hijau, plat Nopol KT-8836-RU, dengan Nomor Punggung DT-240;

Dikembalikan kepada PT. Satrindo Jaya Agropalma - Jakluay Transport melalui saksi Jhon Fredy Purba Anak Dari (Alm) Johara Purba;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025, oleh kami, Nia Putriyana, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Wening Indradi, S.H., M. Kn., Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2025 oleh Wening Indradi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Dina Mardiana, S.H. dan Leonardo Luther Tua Pardosi, S.H., dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Firliyan Seno Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Mardiana, S.H.

Wening Indradi, S.H., M. Kn.

Leonardo Luther Tua Pardosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Hal. 27 dari 27 Putusan Nomor 249/Pid.B/2025/PN Sgt.